



Nr. 273 Ministerbesprechung vom 12. Juli 1927, 11 Uhr

R 43 I/1422, Bl. 126–127

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Schiele; MinDir. Ritter, Pellengahr, Heukamp; Votr.LegR Eisenlohr; MinR Kerschensteiner, Flach; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.*
2. *Entwurf eines Reichsschulgesetzes.*
3. *Auszahlung des Ruhegehalts an General der Infanterie Freiherrn von Lüttwitz.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.

Auf Anregung des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft erörterte das Kabinett die Frage, welche Weisung der Deutschen Delegation für die deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen in der Frage der von Frankreich bisher aufrechterhaltenen Differenzierung Deutschlands bezüglich der Zulassung zum Handel mit den französischen Kolonien Indochina und Marokko ¹ zu erteilen sei.

Das Kabinett war der Auffassung, daß in erster Linie eine Beseitigung jeder Diskrimination Deutschlands in den französischen Kolonien anzustreben sei. Sollte dieses Ziel sich im Provisorium noch nicht erreichen lassen, so soll die Delegation im Provisorium auf der Festlegung solcher Bestimmungen bestehen, die Deutschland spätestens binnen eines Jahres ohne weiteres die Meistbegünstigung für diese Kolonien verschaffen. Im Falle der Ablehnung dieser deutschen Forderung würde die Reichsregierung auch die Ergebnislosigkeit der jetzigen Vertragsverhandlungen in Kauf nehmen.

Das Kabinett war sich jedoch darüber einig, daß dieser starre Standpunkt vor einem etwaigen Scheitern der Vertragsverhandlungen nochmals überprüft werden könne, wenn die Franzosen zwar die Meistbegünstigung für den Schiffs- und Warenverkehr zugestehen wollen und sich einstweilen nur gegen die Einräumung eines deutschen Niederlassungsrechts in den genannten Kolonien sperren ².

¹ Siehe dazu: ADAP, Serie B, Bd. VI, Dok. Nr. 10 und 19.

² Das Ergebnis dieser Kabinettsberatung wurde von MinDir. Ritter mit Telegramm vom 12. 7. an die dt. Botschaft in Paris übermittelt; siehe ADAP, Serie B, Bd. VI, Dok. Nr. 22. – Zum weiteren Verlauf der Handelsvertragsverhandlungen siehe die Kabinettsitzung vom 5. 8.: Dok. Nr. 281.

2. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.

Der *Reichsminister des Innern* trug der Reihe nach die einzelnen Paragraphen des lediglich den Herren Ministern persönlich vorliegenden Schulgesetzentwurfs³ vor.

Die Überschrift zum Gesetz wurde gebilligt, desgleichen § 1 des Gesetzes. Die Beschlußfassung über § 2 wurde nach längerer Debatte zurückgestellt. § 3 wurde angenommen, und ferner wurde in die Aussprache über § 4 eingetreten. Eine längere Debatte entspann sich über den Begriff „technisches Fach“.

Das *Kabinett* einigte sich dahin, daß dieser Begriff nicht im Gesetz selbst näher umschrieben werden solle, daß aber die Begründung zum Gesetz die näheren Erläuterungen bringen solle⁴.

3. Auszahlung des Ruhegehalts an General der Infanterie Freiherrn von Lüttwitz.

Ministerialdirigent Kerschensteiner trug den Sachverhalt vor⁵.

Nach eingehender Aussprache *beschloß das Kabinett*, den dem Reich aus dem Kapp-Putsch zustehenden Anspruch auf Schadensersatz gegen den Pensionsanspruch des Generals der Infanterie a. D. Freiherrn v. Lüttwitz aufzurechnen, soweit der Pensionsanspruch pfändbar ist. In gleicher Weise soll gegenüber den Pensionsansprüchen der übrigen am Kapp-Putsch als Führer beteiligten Offiziere aufgerechnet werden, soweit ein Schadensersatzanspruch ihnen gegenüber noch geltend gemacht werden kann⁶.

³ Siehe Dok. Nr. 270, Anm. 1.

⁴ Fortsetzung der Beratung des Reichsschulgesetzentwurfs: Dok. Nr. 274.

⁵ Siehe Dok. Nr. 181, P. 5.

⁶ Am 3.10.27 vermerkte MinR Vogels: Das RArbMin. habe die Aufrechnung von Schadensersatzansprüchen des Reichs gegen den pfändbaren Teil der Pensionsansprüche des Gen. a. D. v. Lüttwitz, des Majors a. D. Bischoff und des Korvettenkapitäns a. D. Ehrhardt verfügt. Ehrhardt habe dagegen bereits bei einem ordentlichen Gericht Klage erhoben (R 43 I/2725, Bl. 160). Siehe dazu diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 399, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 273 Ministerbesprechung vom 12. Juli 1927, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 848–849 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D273>